

주 의 요 구

1. 제 목 : 일용직 근로자의 노무비, 4대 보험료 등 기성검사·지급 확인 업무 불철저
2. 소관부점 : 남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처는 「업무분장세칙」 제31조 제3호 등1)에 따라 공공개발사업 관련 설계, 시공관리 업무를 수행하고 있는데 건설 업무에 대해서는 [표 26]과 같이 각 법률에 따른 발주자 및 계약담당자의 역할을 수행하고 있고

[표 26] 법률에 따른 건설업무 담당자 역할2)

법 률	내 용	담당자 역할	비 고
건설산업기본법	건설도급·하도급 계약, 시공사 역할 등	공공기관, 발주자	
국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률	국가가 체결하는 계약사무 관련 사항	계약담당 공무원	지방계약법 동일
하도급거래 공정화에 관한 법률	도급사와 하도급사의 관계, 역할 등	공공기관, 발주자	
건설기술진흥법	건설사업관리, 기술개발, 기술인 관리 등	발주자	
건축서비스산업진흥법	건축설계, 설계의도 구현 등	공공기관	

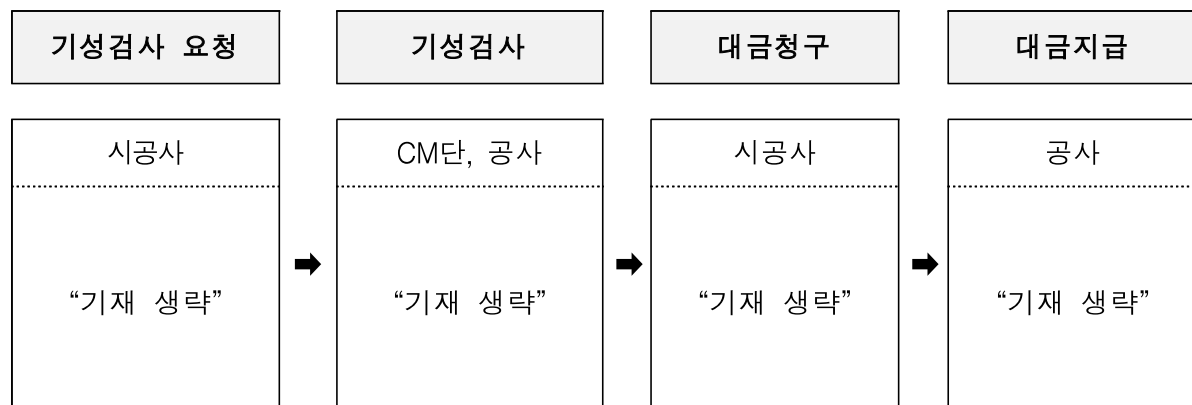
-
- 1) 각 처는 「업무분장세칙」(제31조부터 제34조까지)에 따라 동일한 업무를 권역별로 구분하여 수행하고 있음
 - 2) 본 건 조치대상 관련 법령에 한정하여 표기

담당 사업이 착공됨에 따라 발주자인 담당자 등은 「건설기술 진흥법」 제49조에 따른 건설공사 품질 및 안전관리 등의 업무를 수행할 공사 감독자를 선임하여야 하는데

공사에서는 같은 법 제39조에 따라 건설사업관리단(이하 “CM단” 이라 한다)과 건설사업관리용역 계약을 체결하여 CM단에 감독권한을 대행하고 검사 및 기술적 분석 등의 업무를 수행하도록 하는 등 [그림 17]과 같은 절차로 업무를 처리하고 있으며³⁾

담당자가 계약이행에 따른 대가를 지급할 때에는 CM단의 검토내용을 확인하고 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제15조 및 같은 법 시행령 제58조 등에 따라 대가를 지급하고 있다.

[그림 17] 검사·검수 및 노무비 지급 업무처리 절차



특히, 일용직 근로자의 노무비는 「건설근로자의 고용 개선 등에 관한 법률」 제7조의3에 따라 다른 공사비와 구분하여 지급·확인 하도록 하고 있는데⁴⁾ 담당자는 CM단이 시공사에게 제출받은 노무비 관련 자료를 검토한 후 이를 보고하면 ‘하도급지킴이’를 통해 대가를 지급하고 있으며⁵⁾

3) 국가계약법 제14조 및 같은 법 시행령 제55조에 따르면 검사는 계약담당 공무원이 수행하도록 하고 있으나, 건설기술진흥법에 따라 업무를 위임함

4) 근로자의 노무비가 미지급되거나 전용되는 등의 사례를 방지하기 위함

시공사에 따라 공사로부터 근로자 노무비를 지급받기 이전에 관련 비용을 선(先)지급하는 경우에는 지급 완료된 내역을 확인하여 업무를 처리하고 있다.

한편, 2018. 8. 1. 일용직 근로자 등에 대한 건강보험 직장가입 적용 기준이 월 소정 근로일수 8일로 변경⁶⁾되고 2021. 7. 1. 산업재해 보상 보험의 가입 대상이 모든 건설현장으로 확대⁷⁾되는 등 건설현장 일용직 근로자의 권익을 보호하기 위한 기준이 강화되고 있는데

보험자격 취득, 납부 예외 기준이 [표 27]과 같이 보험별로 상이하고 일용직 근로자의 경우 근무기간을 사전에 결정하기 어려워 공공개발 현장에서 4대 보험료 등의 납부 내역을 확인하고 대상을 관리하기 어려운 실정이다.⁸⁾

[표 27] 건설근로자의 4대 보험 자격 기준⁹⁾

구 분	가입대상	납부 예외	비 고
국민연금	1개월 혹은 월 8일 이상(60시간) 이상 근무 월소득 200만 원 이상	60세 이상	근로 시작일에 따라 가입자격 취득일이 결정됨
건강보험	1개월 이상 근무 월 8일 이상 근무	-	
고용보험	근로자	65세 이상	
산재보험	근로자	-	

※ 외국인 근로자의 경우 비자에 따라 자격 취득 조건이 상이

5) 과업내용서, 사업관리 업무는 사업부점의 담당자가 처리, 계약체결을 위한 행정업무에 한정하여 계약관리 부점에서 수행하고 있어 본 건 대금지급 관련 업무처리 적정성 확인대상은 사업부점 담당자로 한정함

6) (건강보험) 「사회보험의 보험료 적용기준 일부개정 고시안」(국토교통부고시 제2018-462호)에 따름, 개정전 적용기준은 월 20일 이상 근무

7) (산업재해보상보험) 「사회보험의 보험료 적용기준 일부개정 고시안」(국토교통부고시 제2021-905호)에 따름, 기존 적용기준은 2천만 원 미만 공사를 건설업체가 실시하지 않는 경우에는 제외

8) 건설현장에서는 건설회사 본사와 현장에 대해 4대 보험을 구분 관리하기 위해 별도 현장 개설을 하도록 하고 있음

9) 근로소득세의 경우 일당이 15만 원 이하인 경우 비대상(매일 지급시)

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

국가계약법 제14조, 같은 법 시행령 제55조에 따르면 계약담당 공무원은 계약상대방(시공사)이 계약의 일부 또는 전부를 이행하면 계약서, 설계서 등에 따라 계약이행 내용을 검사하도록 하고 있는데 부당한 내용을 확인한 경우에는 즉시 시정요구 하도록 하고 있고¹⁰⁾

같은 법 제15조 및 「공사계약일반조건」(기획재정부 예규 제657호) 제39조 제5항에서는 계약상대방에게 기성 대가를 지급할 때에 검사내용과 청구 내용이 일치하지 않는 경우 계약상대방에게 시정을 요구하도록 하고 있다.

한편, 「건설산업기본법」 제22조 제7항 및 「정부 입찰·계약 집행기준」(기획재정부 예규 제647호) 제19장에 따르면 계약담당자(발주자)는 관련 법령에 따른 4대 보험료를 도급금액 산출내역서에 표기하고 지급, 정산 등¹¹⁾에 관한 사항을 입찰공고시 안내하도록 하고 있으며

계약담당자는 계약상대자가 기성대가를 청구할 때에 4대 보험료 등의 납입확인서(하수급인분 포함)¹²⁾ 제출을 요구 하여야하고 계약대가의 지급을 청구 받았을 때에는 계약 전체의 보험료 납부 여부를 확인하도록 하고 있다.

따라서, 기성검사 및 대금지급 등의 업무를 처리할 때에는 CM단이 확인한 내역과 청구서의 일치여부 및 일용직 근로자의 4대 보험료 납부 여부 등 법령에 따른 사항을 충분히 확인하여 대가가 적정하게 지급되어 일용직 근로자 등의 권익이 보호되도록 하여야 한다.

10) 공공개발사업 공사의 경우 CM단에서 검사업무를 수행하고 있으며 지방계약법 또한 동일함

11) 실제 사용한 보험료를 확인하여 준공 시 정산하여야 함

12) 전회분 기성대가에 포함하여 지급된 4대 보험료 등의 지급액 중 해당부분을 하수급인에게 지급하였음을 증빙하는 서류

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상 기간 중 기성 및 일용직 근로자 4대 보험료 등을 검사, 지급한 27개 사업장에 대해 업무처리 현황을 표본 점검¹³⁾한 결과

(1) 기성 검사 및 대금지급 업무 부적정¹⁴⁾

2020. 00. 0. 준공검사를 완료한 ‘◆◆◆ ◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆’ 개발 사업의 경우 2000. 0. 0. 건축공사 제00회 기성검사를 완료(검사금액 : 금 000,000,000원)하고 같은 달 0일 시공사에서 제출한 기성금 청구서에 따라 노무비 및 기성금을 지급하였는데

하도급사 ●●● 건설의 경우 기성검사 금액 보다 금0,000,000원이 많은 금액을 청구하여 기성검사와 대금지급 내역이 상이한데도 이에 대한 시정, 확인 없이 [표 28]과 같이 기성을 초과 지급한 사례가 확인되었다.¹⁵⁾

[표 28] 하도급사 기성 검사 및 지급 금액 내역¹⁶⁾

(단위 : 원)

구 분	내역서					비고	
	소계	재 료비	노무비		직접경비		안전 관리비
			직접	간접			

“기재 생략”

13) 감사기간 중 개발진행 중이거나 준공한 사업장 35개 중 대상기간 내 노무비 지급 등이 없는 사업 8건을 제외한 27건의 6개월간 노무비 지급 내역을 표본 점검함

14) “기재 생략”

15) “기재 생략”

16) “기재 생략”

또한, '■■■■ ■■■■ ■■■■■' 개발사업의 건축공사 2000년 0월 기성금의 경우¹⁷⁾ 2000. 0. 00. CM단으로부터 준공검사 결과보고를 제출받고¹⁸⁾ 담당자는 0,000백만 원을 기성금으로 지급¹⁹⁾하였는데

공사는 해당 비용에 대한 준공검사를 같은 해 0. 00.에 승인한 것으로 확인되어 준공검사 및 대금 지급 절차가 부적정한 것으로 확인되었다.

(2) 일용직 근로자 4대 보험 지급확인 업무 불철저

한편, 「정부 입찰·계약 집행기준」 제94조 제1항 및 제2항에 따르면 계약담당공무원은 기성부분에 대한 대가를 지급하기 전 계약상대자에게 국민건강보험료 등의 납입확인서 및 전회분 지급 내역 등을 확인하도록 하고 있는데²⁰⁾

담당자 등은 매월 기성금을 지급할 때마다 전회분 보험료 납부 내역을 확인하지 않고²¹⁾ [그림 18]과 같이 시공사에서 제출한 일용직 근로자 지급명세서에 따라 4대 보험 산정 내역 등을 확인하고 하도급 지킴이를 통해 기성금, 노무비 등을 지급하고 있어 일용직 근로자 등의 보험료가 잘못 공제되거나 납부되지 않을 수 있다.²²⁾

17) “기재 생략”

18) “기재 생략”

19) “기재 생략”

20) 일용근로자의 경우 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서의 납입금액을 기준으로 정산

21) “기재 생략”

22) 완납증명원으로 확인하는 경우가 다수로 확인

[그림 18] 보험료 납부 확인서 및 일용직 근로자 지급명세서

“기재 생략”	“기재 생략”
보험료 납부확인서(적정사례)	일용직 근로자 지급 명세서

2000. 00. 00. 변경계약을 체결한 ‘’ 개발사업의 ○○공사 하도급사인 (주)의 경우²³⁾ [그림 19]와 같이 근로자의 보험료 등이 공제되지 않은 노무비 지급 명세서를 노무비 청구 서류로 제출하였는데

[그림 19] 하도급사 노무비 지급명세

“기재 생략”

담당자는 하도급사 본사 기준으로 발급된 보험료 ‘완납증명서’만을 확인한 채 2000. 0. 0. 하도급 지킴이를 통해 노무비를 지급한 사실이 확인되었고

23) “기재 생략”

‘○○○ ○○○○○○ ○○○○○○○’ 개발사업의 하도급사²⁴⁾ ○○○○○의 경우 2000년 0월 노무비에 대해 [그림 20]과 같이 근로자의 보험료를 공제하는 것으로 같은 해 0. 00. 노무비를 청구하여 담당자는 같은 해 0. 00. 하도급지킴이를 통해 노무비를 지급하였는데

같은 해 0. 00. 총건축원가 회계감사 용역에서는 해당 업체에서 보험료를 납부한 내역이 없고 하도급사가 공제한 보험료가 실제 납부되지 않는 등²⁵⁾ [표 29]와 같이 보험료 산정 및 납부 내역 확인이 부적정한 사례 11건이 확인되었다.²⁶⁾

[그림 20] ○○ ○○○○○○ ○○○○○ 하도급사 노무비 지급명세

“기재 생략”

건설공사 중 하도급사가 수행하는 철거, 토공사 등 공종 중 일부는 건설공사의 초기에 해당하여 공사를 실시하고 해당기간이 종료되면 원도급사와 정산을 통해 계약을 종료하게 되는데

24) “기재 생략”

25) 감사일 현재 납부된 내역은 확인되지 않음

26) “기재 생략”

원도급사와 공사의 보험료 등 정산 계약은 건설공사 준공 후 2~3개월 이상 소요되고 있어 하도급사의 근로자 4대 보험료가 잘못 정산된 경우 이를 조정하는 것은 사실상 불가능한 실정이다.

[표 29] 보험료 산정오류 내역

순 번	사업명	현황	시공사 구분	부적정 사례		소관부점
				전화차 납부내역확인	보험료 산정오류	

“기재 생략”

또한, 대부분의 담당자는 대금지급시 하도급 지킴이²⁷⁾를 사용하고 있고 시설 준공 후에는 원가검증, 회계감사를 통해 보험료 납부금액 확인, 총 건축원가 등을 검증²⁸⁾하고 있으나

27) 하도급지킴이의 경우 하도급사의 대금을 직접지급하기 위한 시스템으로 하도급사의 청구금액을 확인하고 지급하는 기능만 제공하고 있음

28) 납부 내역을 기준으로 보험료 총액을 확인하나 근로자 근로 일수에 따른 보험료 산정 적정성, 시공사별 보험료 납부 내역 서류 미제출에 따른 검토 등은 처리하지 아니함

일용직 근로자의 4대 보험료에 대해서는 관리 주체가 불명확²⁹⁾³⁰⁾하고 근로자 스스로 이를 확인하기 어려운 구조인 점을 고려하여 업무를 처리하여야 한다.

따라서, CM단에서는 일용직 근로자의 전월 출근부 등을 점검하여 4대 보험 납부, 관리 대상자를 사전에 확인하고 담당자는 관련 법률 등에 따라 대금지급 전 실제 납부내역을 점검하는 등 일용직 근로자 권익 보호를 위해 4대 보험 지급 및 확인 등의 업무를 철저히 하여야 한다.

[소관부점 의견] 납부개발처 등 4개 부점에서는 다수 근로자에 대한 보험료 산정, 검토를 직접 검토의 한계가 있음을 설명하면서 보험료의 경우 최종 준공시 정산하는 항목으로 대금지급 전마다 납부내역을 확인하는 등 정산이 불필요하다는 의견을 제시하였다.³¹⁾

-
- 29) 근로자에 따라 시공사 혹은 인력사무소 등에서 노무비를 지급받으면서 지급계좌 또한 위임하는 경우가 있는데 근로기간을 사전에 정할 수 없어 근로자의 보험료를 통합 관리하는데 한계가 있음
- 30) 공사에서 하도급지킴이를 통해 하도급사에 계약대가를 직접 지급하기 때문에 원도급사는 하도급사의 보험료 지급, 기성 등에 관리가 소홀할 수 있음
- 31) 공사 담당자 등은 현장이 개설되면 4대 보험료 납부 확인 및 정산 등을 위한 ‘4대 보험 납부 현장개설’ 여부를 확인하고 해당 현장에 대한 납부 증명원을 확인하여야 하는데 담당자 다수가 건설회사 본사 기준으로 발급된 완납증명원을 확인하고 있어 관련 업무가 부적정하게 처리되고 있으며 일부 담당자는 현장 개설 여부와 관계없이 납부내역을 확인하여 업무를 처리하고 있어 의견을 수용하기 어려움

「정부 입찰·계약 집행기준」 제94조

제94조(대가지급시 정산절차 등) ① 계약담당공무원은 계약상대자의 기성부분에 대한 대가지급 청구시 국민건강보험료 등의 청구와 관련하여 다음 각 호의 서류를 첨부하게 하여야 한다.<개정 2016. 12. 30.>

- 1. 국민건강보험료 등의 납입확인서(하수급인의 보험료 납입확인서를 포함한다)**
- 2. 전회분 기성대가에 포함하여 지급된 국민건강보험료 등의 지급액 중 해당부분을 하수급인에게 지급하였음을 증명하는 서류**

4. 조치할 사항

사장은 기성검사 및 대가지급 관련 내역검토 등의 관련 업무를 소홀히 한 직무관련자 허태환 대리(5급) 등 2명에 대하여 주의를 촉구하시고(주의)

수도권동부개발처장은 기성검사 및 대가지급 관련 업무가 부적정하게 처리되는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.
(주의)

남부개발처장, 중부개발처장, 수도권동부개발처장, 수도권서부개발처장은 근로자의 4대 보험 등의 납부 확인 업무가 관련 법령 등에 따라 처리될 수 있도록 대금지급시 보험료 납부 확인서를 수령하도록 하는 등 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

< 주의 촉구 관련자 2명 >

당 소 속	당 직 위	당 직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근 무 지
-------------	-------------	-------------	--------	------	------	------------------

“기재 생략”
